

개 선

일련번호 '19 채용성과 - 15

제 목 채용과정 상의 비위행위 관리 강화

소관부서 ◆◆◆◆처 ◆◆◆◆부

관계부서

내 용

◆◆◆◆처 ◆◆◆◆부는 채용업무의 담당부서로서 채용과정 상의 모든 전형이 공정·유효한 경쟁을 보장받도록 철저히 관리하여야 한다. 경쟁을 통한 합격이라는 점에서 지원자들은 비위행위의 유혹에 노출될 수 있다. 지원자의 비위행위가 발생될 수 있는 과정은 아래의 3개 전형이 해당된다.

채용공고 → 서류전형 → 필기전형 → 면접전형 → 합격자 발표

이에 ◆◆◆◆부는 비위행위 예방 및 처벌에 대해 검토하여 그 결과를 '채용공고문'에 게시함으로서 지원자의 비위행위 시도를 사전에 억제하고 정해진 방식에 따라 적발된 비위행위를 처분하고자 한다.

V. 유의사항

- ☐ 채용관련 청탁자, 비리연루자 및 부정합격자는 『부정청탁금지법』 등 관련법령에 따라 처리되며, 향후 5년간 전 공공기관 채용시험에 응시자격이 제한됩니다.
(... 생략 ... 부정행위로 합격한 자가 입사이후 적발시 징계해고 또는 직권면직 처리)

현재 공사의 채용공고문에는 비위행위 적발 시에 '전 공공기관에 대해 5년간 응시자격을 제한' 하는 것을 명시하고 있다. 다만, 처리대상이 청탁자, 비리연루자, 부정합격자 처리에 관한 사항으로 한정되어 있으며 현재까지 이러한 경우와 관련하여 공사가 처벌을 한 경우는 없었다.

채용공고문 상의 비위행위는 부정행위자가 최종 합격될 경우 채용취소, 정부 관련시스템 공개, 추가적 응시자격 제한이 적용된다. 그러나 합격자 발표 이전 부정행위의 경우에는 이를 적용하기 곤란하다. 따라서 채용공고 상에 부정행위 자체를 처벌할 수 있도록 문구를 개선할 필요가 있다. 최근 3년간 필기전형에서 적발된 비위행위 유형은 아래와 같다.¹⁾

연도 구분	비위 적발건	비위 유형	비 고
‘16년~‘17년	-	-	-
‘18년	4건 1건	문제유출 시도 감독지시 불이행	수험표에 필사하여 문제유출 시험시간 미준수
‘19년	1건	문제유출 시도	히든카메라를 이용한 문제유출

* 공무원시험과 달리 공사 기출문제는 비공개이므로 문제유출시도는 비위행위로 간주

예를 들어, 상기 비위자는 필기전형에서 ‘퇴실조치’ 되어 불합격되었으나 부정합격자는 아니므로 ‘공공기관 5년 응시 제한’ 처분은 적용받지 않는바, 1회성 단순 퇴실조치만으로는 부정행위 근절효과가 미약한 면이 있다. 즉, 비위행위 차단을 위하여 관련자 처벌수위를 강화하는 등 지원자의 자발적 자제를 촉구할 필요가 있다.

한편, 필기전형 비위자를 ‘전 공공기관 5년간 응시자격 제한’으로 확대하기 위해서는 비위행위 정보공유 시스템 활용이 선결되어야 한다. 2019년 2월 정부는 ‘부정행위자 통합조회 서비스’를 개시하여 공무원시험을 실시하는 모든 기관이 이를 확인할 수 있도록 조치한 바, 동 시스템의 활용을 건의하는 등 실효성 있는 후속조치가 병행되어야 한다.

조치할 사항

- ◆◆◆◆부는 채용의 비위·부정행위 범위를 공무원임용시험에 준하여 강화하고²⁾, 정부 ‘부정행위자통합조회서비스’ 활용 건의 등 처분실효성 확보 계획을 수립하여 추진하시기 바랍니다.(개선)

1) 공사 필기전형의 비위행위는 현장 감독관이 ‘퇴실조치’를 공지 후 시행하고 있음

2) 5년 응시자격 정지에 필기전형 부정행위자 포함(공무원임용시험령 제51조 제1항 반영) : ① 답안지를 보거나 보여주는 행위 ② 대리시험 ③ 통신기기 등으로 타인과 의사소통 ④ 부정한 자료 이용 ⑤ 증명서류에 거짓된 사실 기재 혹은 서류 위·변조 ⑥ 체력 검정시험에서 금지약물복용 및 금지방법사용 ⑦ 기타 부정하게 본인 혹은 타인의 시험결과에 영향을 미치는 행위